

1501718-94.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143366/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25202583 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2143366 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CLEMENTINO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501718-94.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501718-94.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143366/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 25202583 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2143366 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CLEMENTINO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

LUIZ CLEMENTINO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 86/127.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 28 de julho de 2022, determinando-se a citação (fls. 175/177).

Regularmente citado (fls. 202), o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 173), postulando por avançar ao mérito da questão no curso da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado (212/214). Decido.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de constatação de fls. 16/19, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 137/140.

O Policial Militar Paulo Cezar, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina em ponto conhecido por tráfico de drogas quando visualizaram dois indivíduos em atividade suspeita de mercancia. Após tentativa de abordagem, ambos evadiram-se do local e o réu gritou "polícia". No entanto, conseguiram alcançar o acusado. Feita a busca pessoal, as drogas foram encontradas dentro de uma bolsa que ele carregava. Dentro da mochila havia porções de drogas como maconha, cocaína e crack. No momento da abordagem o réu confessou informalmente a prática do delito, alegando estar na atividade do tráfico por estar passando por dificuldades financeiras.

No mesmo sentido seguiu a oitiva do Policial Militar Fernando. Acrescentou que, além das drogas, o acusado também levava na bolsa uma quantidade de dinheiro. Em Juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que trabalha vendendo reciclagem e no dia dos fatos havia ganhado uma quantia de R\$20,50 e passou na biqueira para comprar drogas, já que é usuário. Afirmou que os policiais chegaram e o vendedor conseguiu fugir, jogando a bolsa com drogas no chão. Foi questionado acerca da identidade do vendedor, mas preferiu não dizer nada com medo de colocar sua vida em risco.

A autoria também restou comprovada, já que os policiais repetiram em juízo o quanto haviam dito durante o flagrante.

Assim, passo a dosar a pena, anotando que o réu possui extensa ficha criminal, que registra 14 processos de execução, dos quais em razão da extinção da pena há mais de 5 anos, doze serão considerados como maus antecedentes e os outros dois, como reincidência.

Assim, fixo a pena-base com acréscimo do dobro, em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, em função dos maus antecedentes.

Pela reincidência, aumento a pena em 1/5, para 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, pena esta que resta definitiva.

Não só pela gravidade do crime de tráfico, mas principalmente pelas condições pessoais, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, mantenho a prisão preventiva que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar LUIZ CLEMENTINO DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1200 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 Ufesp.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA